

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5541/2540

นางสาว อรุณ กาญจนพันธ์
นาง นา ญา ปันท์ โยธา ชาติ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 166, มาตรา 181

เมื่อคู่ความนำคดีมาสู่ศาลจึงมีหน้าที่ต้องนำข้อเท็จจริงมาแสดงต่อศาล หากมีความจำเป็นจนมิอาจมาศาลได้ก็จำต้องแจ้งให้ศาลทราบถึงเหตุแห่งความจำเป็นดังกล่าว คดีนี้ผู้รับมอบอำนาจโจทก์มาศาลและได้กลับไปเพราะตรวจบัญชีนัดความของศาลในช่วงเช้าแล้วไม่พบรายชื่อคู่ความ โดยมีได้ตรวจดูบัญชีนัดความในช่วงบ่าย ทั้ง ๆ ที่คดีของโจทก์ได้นัดไว้ในช่วงบ่าย และมีได้ติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ศาลแต่อย่างใดจึงเป็นความผิดพลาดของผู้รับมอบอำนาจโจทก์เอง ดังนั้นจึงไม่มีเหตุอันสมควรที่จะยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้
เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้องหมายเรียกจำเลย
ยื่นคำให้การแก้คดีและนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 10 พฤษภาคม 2539 เวลา 13.30
นาฬิกา

ครั้งถึงวันเวลานัดสืบพยานโจทก์ โจทก์ไม่มาศาล ทนายจำเลยมาศาลยื่น คำร้องขอเลื่อนคดีอ้างว่าจำเลยป่วย ศาลชั้นต้นเห็นว่าโจทก์ทราบนัดโดยชอบแล้วไม่ มา พินิจฉัยยกฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 166

โจทก์ยื่นคำร้องว่า โจทก์มิได้ตั้งใจไม่ไปศาลตามที่ศาลนัดเป็นความเข้าใจผิด ของผู้รับมอบอำนาจโจทก์เมื่อดูในบัญชีนัดความแล้วไม่มีการนัดพิจารณา จึงเชื่อว่า อาจเป็นการนัดวันผิดพลาดขอให้ไต่สวนคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่า ผู้รับมอบอำนาจโจทก์มาศาลในเช้าวันนัดสืบ พยานโจทก์เพื่อขอรับเงินในคดีอื่น แต่เจ้าหน้าที่ไม่จ่ายเงินให้ เมื่อดูวันนัดพิจารณา คดีนี้ ปรากฏว่าไม่มีการนัดในช่วงเช้าเข้าใจว่าทนายโจทก์จดวันนัดผิดจึงเดินทาง กลับโดยไม่ได้อ่านบัญชีนัดความในช่วงบ่าย และไม่ได้สอบถามเจ้าหน้าที่แสดงให้เห็น ความไม่ใส่ใจในภาระหน้าที่ของตน เป็นความบกพร่องของผู้รับมอบอำนาจโจทก์ ไม่มีเหตุสมควรที่จะยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า มีเหตุผลสมควร ที่จะยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่หรือไม่ ที่โจทก์ฎีกาอ้างว่า ในวันที่ศาลนัดให้จำเลยให้การ แก่คดีพร้อมกับสืบพยานโจทก์ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2539 เวลา 13.30 นาฬิกา ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ได้มาศาลแล้ว โดยโจทก์ได้มอบหมายให้มาติดต่อขอรับเงิน ตามคำพิพากษาในคดีอื่น แต่รับเงินไม่ได้เพราะไม่มีใบมอบอำนาจให้รับเงิน ผู้รับมอบ อำนาจโจทก์ได้อ่านบัญชีนัดความของศาลในช่วงเช้าแต่ไม่มีรายชื่อโดยมิได้อ่านบัญชีนัด

ความในช่วงบ่ายซึ่งศาลทำบัญชีแยกกัน ผู้รับมอบอำนาจโจทก์จึงได้กลับไป ส่วน
ทนายความโจทก์เดินทางไปจังหวัดนครศรีธรรมราชในคดีอื่น และโจทก์ไม่สามารถ
มาศาลได้เพราะอายุมากนั้น เห็นว่า เมื่อคู่ความนำคดีมาสู่ศาลมีหน้าที่ต้องนำข้อเท็จ
จริงมาแสดงต่อศาลหากมีความจำเป็นจนมิอาจมาศาลได้ก็จำเป็นต้องแจ้งให้ศาลทราบถึง
เหตุแห่งความจำเป็นดังกล่าวเมื่อปรากฏว่าผู้รับมอบอำนาจโจทก์มาศาลและได้กลับ
ไปเพราะตรวจบัญชีนัดความของศาลในช่วงเช้าแล้วไม่พบรายชื่อคู่ความโดยมิได้
ตรวจดูบัญชีนัดความในช่วงบ่าย ทั้ง ๆ ที่คดีของโจทก์ได้นัดไว้ในช่วงบ่าย และมีได้
ติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ศาลแต่อย่างใด จึงเป็นความผิดพลาดของผู้รับมอบ
อำนาจโจทก์เองไม่มีเหตุอันสมควรที่จะยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่

พิพากษายืน

(ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ-พิมล สมานิตย์-กนก พรณรักษา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ